



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 209
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1010849-94.2019.4.01.3100/PA

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: FRANCELLY DO NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela União contra o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, que negou provimento ao seu recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora de pagamento das parcelas do seguro-desemprego.

Sustenta que o acórdão atacado, ao entender que na concessão do seguro-desemprego é aplicável o prazo de 120 dias previsto na Resolução CODEFAT nº 467/2005 em detrimento do prazo de 90 dias estabelecido no art. 26 da LC 150/2015, diverge do entendimento firmado pela 1ª Turma Recursal do Paraná nos autos 50011125120214047010 PR, que teria adotado orientação no sentido de que o prazo de 90 dias previsto na LC 150/2015, em seu art. 29, é legítimo.

É o breve relatório.

VOTO

O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) tem previsão legal no art. 14, § 2º, da Lei 10.259, de 12 de Julho de 2001:

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

(...)

§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal.

O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (RITNU) determina que:

Art. 12. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal endereçado à Turma Nacional de Uniformização será interposto perante a Turma Recursal ou Regional de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação do acórdão recorrido.



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 209

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

§ 1º O recorrente deverá demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e:

a) decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal;

b) súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei n. 10.259/01 e do art. 12 do RITNU, portanto, duas são as hipóteses para o incidente de uniformização nacional: i.) divergência (comprovada) entre turmas recursais de regiões distintas; ou ii.) decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou da TNU.

De início, é preciso ter em conta que, nos estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, a Turma Nacional de Uniformização não pode avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias. Como visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, exclusivamente, sob o ponto de vista do direito material.

Diante da divergência entre decisões de Turma Recursais de regiões diferentes, ou de uma Turma Recursal com súmula ou jurisprudência dominante da TNU ou do STJ, o PEDILEF tem a **natureza jurídica de recurso** (Questão de Ordem TNU n. 01) que a parte vencida pode manejar para, a pretexto de superar a divergência jurisprudencial, alcançar uma nova instância de reapreciação e re julgamento, com possibilidade de o novo julgamento substituir aquele atacado pelo impugnante.

Trata-se, portanto, de mecanismo de uniformização *a posteriori* que é provocado pela parte vencida no julgamento do recurso apreciado pela Turma Recursal. O que o impugnante pretende (e pode obter) é o re julgamento pelo órgão competente para resolver o conflito de entendimentos jurisprudenciais. A exemplo do que se passa nos embargos de divergência, o colegiado da TNU vai além da definição da tese de direito e pode cassar ou reformar o acórdão que deu origem ao incidente.

Para que o PEDILEF seja **admitido**, é **ônus processual** da parte recorrente (RITNU, art. 14, V):

a) indicar paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido;

b) juntar cópia do acórdão paradigma, ou, no caso de julgado obtido por meio da internet, a indicação da fonte ou link que permita a aferição de sua autenticidade, salvo quando se tratar de súmulas ou precedentes do STJ representativos de sua jurisprudência dominante; ou tese firmada pela TNU em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização (Questão de Ordem TNU n. 03).

c) demonstrar a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados.



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 209
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Cabe ressaltar que a TNU não possui natureza revisional, tratando-se de órgão uniformizador de decisões que, em semelhantes conjunturas fáticas, adotam **teses diferentes** acerca da interpretação de dispositivos de lei federal.

Isto porque o pedido de uniformização constitui uma via especialíssima para compor eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação da lei federal.

Com efeito, deve ser comprovada a identidade fático-jurídica, ou seja, a identificação precisa da divergência jurisprudencial de sorte a demonstrar, analiticamente, tanto a efetiva semelhança – quase identidade – da base fática quanto à diferença do tratamento jurídico aportado, não sendo suficiente para tanto a mera transcrição (na íntegra ou de trechos) dos julgados confrontados.

Nesse contexto, a divergência deve ser ilustrada pela parte recorrente através de **cotejo analítico** entre o acórdão recorrido e paradigmas que apresentem **similitude fático-jurídica** com o caso objeto do pedido de uniformização (Questão de Ordem TNU n. 22).

O **cotejo analítico** deve ser dividido em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma **questão** de direito material.

É necessária, portanto, a demonstração analítica da divergência, apta a evidenciar que os casos em comparação são idênticos, ou, pelo menos, assemelhados.

A divergência de interpretação de questão de direito material entre o acórdão de Turma Recursal e a **jurisprudência dominante** do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve ser demonstrada pela indicação de um precedente do STJ resultante do julgamento de alguma destas modalidades de impugnação:

- *incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR);*
- *incidente de assunção de competência (IAC);*
- *recurso especial repetitivo;*
- *embargos de divergência; ou*
- *Pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL/STJ) (Questão de Ordem TNU n. 05)*

Não é cabível o Pedido Nacional de Uniformização (PNU) quando (RITNU, art. 14, V):

- a) a sua análise demandar reexame de matéria de fato (Súmula TNU n. 42);*
- b) versar sobre matéria processual (Súmula TNU n. 43);*



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 209
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

c) a decisão impugnada possuir mais de um fundamento suficiente e as razões do pedido de uniformização não abranger todos eles (Questão de Ordem TNU n. 18); ou

d) o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça (Questão de Ordem TNU n. 24) ou da Turma Nacional de Uniformização (Questão de Ordem TNU n. 13).

Também **não cabe o incidente de uniformização** quando a parte que o deduz apresenta **tese jurídica inovadora**, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no acórdão recorrido (Questão de Ordem TNU n. 10). Isto porque o conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Questão de Ordem TNU n. 35).

Aliás, deve-se também registrar que precedentes do Supremo Tribunal Federal não se prestam como **paradigmas válidos**, para fins de admissão do PEDILEF (Questão de Ordem TNU n. 48).

Em decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional **aplicar o direito ao caso concreto** decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou Regional (Questão de Ordem TNU n. 38)

Porém, se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser **anulado** para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito (Questão de Ordem TNU n. 20).

Fixadas tais premissas, passo à **análise da admissibilidade** do presente PEDILEF.

O recurso é próprio e tempestivo. Há interesse recursal. A parte recorrente indicou paradigma válido, tendo demonstrado analiticamente a divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, em questão de direito material, e aquele constante do acórdão paradigma, tal como relatado acima. Há similitude fática e jurídica, pois enquanto a Turma Recursal de origem considerou que na concessão do seguro-desemprego é aplicável o prazo de 120 dias previsto na Resolução CODEFAT nº 467/2005 em detrimento do prazo de 90 dias estabelecido no art. 26 da LC 150/2015, a 1ª Turma Recursal do Paraná nos autos 50011125120214047010 PR, adotou orientação no sentido de que o prazo de 90 dias previsto na LC 150/2015, em seu art. 29, é legítimo.

Pelo exposto, **conheço do Pedido Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF)** interposto.

Passo à **análise do mérito** do recurso.



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 209

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A controvérsia pode ser assim delimitada:

1- Enquanto o **acórdão recorrido** considerou que:

Na concessão do seguro-desemprego de empregado doméstico é aplicável o prazo de 120 dias previsto na Resolução CODEFAT nº 467/2005 em detrimento do prazo de 90 dias estabelecido no art. 26 da LC 150/2015

2 - O **acórdão paradigma** adotou a compreensão de que:

O prazo de 90 dias previsto na LC 150/2015, em seu art. 29, é legítimo e por isso é aplicável na concessão do seguro-desemprego de empregado doméstico.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido:

1. Insurge-se a União, ora recorrente, contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de parcelas do seguro-desemprego a parte autora. A União alega que a parte autora excedeu o prazo de 90 dias para solicitar a sua habilitação ao benefício.

2. Narra a inicial que a recorrida após ter trabalhado como doméstica para o empregador CEZAR DA COSTA SANTOS, CPF nº 303.632.332-53, no período de 05/08/2017 a 05/08/2019, tendo ocorrido demissão sem justa causa, procurou o Ministério do Trabalho e Emprego, conseguindo dar entrada no requerimento administrativo em 21/11/2019, mas este foi negado sob a alegação de que já havia transcorrido o prazo final para habilitação do benefício.

3. A Resolução CODEFAT Nº 754, de 26/08/2015, que regulamentou os procedimentos para habilitação e concessão de Seguro-Desemprego para empregados domésticos dispensados sem justa causa na forma da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, determina que o trabalhador deverá requerer o seguro-desemprego a partir do 7º dia e até o 90º dia subsequente à data da sua dispensa.

4. Por outro lado, a Resolução CODEFAT nº 467/2005 determina que o trabalhador deverá requerer o seguro-desemprego a partir do 7º dia e até o 120º dia subsequente à data da sua dispensa (art.14).

5. O benefício previdenciário do seguro-desemprego tem contribuição direta dos empregados domésticos e deve ter tratamento igualitário em relação às demais categorias de trabalhadores. Ademais, com a promulgação da Emenda Constitucional 72/2013, o seguro-desemprego de todos os trabalhadores passaram a ter idêntica natureza: a constitucional.

6. Diante dessa premissa, esta TR possui entendimento que a LC 150/2015 ao delimitar regras diferentes ao empregado doméstico que possa reduzir seus direitos, sem fundamentação plausível que possa justificar o tratamento desigual, viola o princípio da igualdade garantido na CF/88 e efetivamente reconhecido pela EC 72/2013. Ainda, quanto ao necessário afastamento da norma que produz impacto desproporcional a categoria de trabalhadoras/es domésticas/os, em relação as demais categorias profissionais, sem um discrimem razoável, vale citar, a Recomendação nº 128 do Conselho Nacional de Justiça, 15/02/2021, que trata da adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. O referido documento aponta que quando a norma, em dadas situações injustificáveis, trata grupos ou indivíduos de maneira manifestamente desigual ela perpetua assimetrias estruturais indo de encontro aos comandos constitucionais.



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 209

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

7. Nesse sentido, em recente julgado, esta TR firmou a tese de que a distinção estabelecida no art. 26 da LC 150/2015 é inconstitucional (1ª Turma Recursal – RECINO 0002733-06.2017.4.01.3903, Relator: Juiz Federal Paulo Máximo, Data de Julgamento: 07/12/2021), o que, por analogia, se aplica também ao art. 29 da referida Lei (O seguro-desemprego deverá ser requerido de 7 (sete) a 90 (noventa) dias contados da data de dispensa).

8. Registre-se que esse entendimento não ofende os precedentes do STJ e TNU (tema 62-PEDILEF 2008.50.50.002994-0/ ES) quanto a Incidente de uniformização conhecido e provido para uniformizar a tese de que é legal a fixação do prazo máximo de cento e vinte (120) dias para requerimento de seguro-desemprego pela Resolução n.º 467/2005 do CODEFAT, posto tratar de matéria afeta justamente a aplicação desse precedente para todas as categorias profissionais.

9. Ante o exposto, com a fundamentação ora apresentada, descabe variar do entendimento exposto na sentença, que concedeu o benefício à demandante, uma vez que o requereu antes do prazo de 120 dias, estabelecido para os demais trabalhadores.

Como se observa, o acórdão recorrido reconheceu a legalidade do prazo de 120 dias previsto na Resolução n.º 467/2005 do CODEFAT para a autora, que é empregada doméstica, requerer o seguro-desemprego e manteve a sentença prolatada nos autos.

Por outro lado, o paradigma afirma a legitimidade do prazo de 90 dias previsto no art. 29 da Lei Complementar 150/2015 para o empregado doméstico requerer o seguro-desemprego, sustentando que a discriminação não agride o princípio da isonomia, pois os trabalhadores domésticos, são na sua essência diferentes dos celetistas.

Considerando a relevância do tema e a multiplicidade de processos em tramitação nesta TNU com idêntico fundamento jurídico, proponho o conhecimento do incidente e a sua afetação como representativo de controvérsia, nos termos do art. 16 do Regime Interno desta TNU.

Proponho submeter a seguinte questão a julgamento:

"Saber se o prazo máximo de 120 dias para requerer o seguro-desemprego, após a data da dispensa, aplica-se também aos trabalhadores domésticos, afastando assim a regra do art. 29 da Lei Complementar n.º 150/2015".

Ante o exposto, voto por **ADMITIR** o presente pedido de uniformização, **afetando-o como representativo de controvérsia.**

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000246192v21** e do código CRC **b713dfb6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): **LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR**

Data e Hora: 28/6/2024, às 12:11:58

1010849-94.2019.4.01.3100

900000246192.V21 ASD.JFFDF© LAA.TNU



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 209
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1010849-94.2019.4.01.3100/PA

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: FRANCELLY DO NASCIMENTO SILVA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. SEGURO-DESEMPREGO. PRAZO PARA REQUERIMENTO DE 90 DIAS FIXADO PELO ART. 29 DA COMPLEMENTAR Nº 150/2015 PARA O EMPREGADO DOMÉSTICO. RECURSO CONHECIDO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: *SABER SE O PRAZO MÁXIMO DE 120 DIAS PARA REQUERER O SEGURO-DESEMPREGO, APÓS A DATA DA DISPENSA, APLICA-SE TAMBÉM AOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS, AFASTANDO ASSIM A REGRA DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2015.*

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, ADMITIR o pedido de uniformização, afetando-o como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o prazo máximo de 120 dias para requerer o seguro-desemprego, após a data da dispensa, aplica-se também aos trabalhadores domésticos, afastando assim a regra do art. 29 da Lei Complementar nº 150/2015".

Brasília, 26 de junho de 2024.

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000246195v9** e do código CRC **48a80e93**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

Data e Hora: 28/6/2024, às 12:11:58

1010849-94.2019.4.01.3100

900000246195.V9 ASD.JFFDF© VCL.TNU